Contratos

Tema 4, parte 2 (diap. 29–47)

1 Concepto, funciones y principios

diap. 29–31

- **Económica**: herramienta para **intercambiar**
- **Jurídica**: **acuerdo de voluntades** para crear, modificar o terminar relaciones
- Es un **acto** (nace del acuerdo) y una **norma** (ley entre las partes)
- ***Pacta sunt servanda*** = lo pactado se cumple
- Funciones: **fuente principal de obligaciones** y **título** para transmitir la propiedad
- **Título** (contrato) + **modo** (entrega) = **propiedad**
- Principios: **autonomía de la voluntad** (lo no prohibido), **libertad de forma** (manda la voluntad) y **libertad de contenido** (límites: ley, moral y orden público)

2 Clases

diap. 35

- **Unilateral** (obliga a uno) / **bilateral** o sinalagmático (a los dos)
- **Consensual** (basta el acuerdo) / **real** (entregar la cosa: préstamo, depósito) / **formal** (forma exigida por ley)
- **Oneroso** (dan los dos) / **gratuito** o lucrativo (da uno)
- **Conmutativo** (se sabe desde el principio) / **aleatorio** (azar: seguro, apuesta)
- **Negociado** (se discute) / **de adhesión** (aceptas o rechazas)

3 Elementos esenciales

diap. 32–34

- **Sin ellos no hay contrato.** *Truco:* ***quiero, sobre qué y para qué***
- **Consentimiento**: las dos partes quieren lo mismo, **sin vicios**
  - **Error**: sobre algo importante y que no sea culpa tuya
  - **Violencia o intimidación**: fuerza o amenaza grave (el **miedo reverencial NO cuenta**)
  - **Dolo**: engaño grave a propósito (también callando)
- **Objeto**: la cosa o el servicio; **posible**, **lícito** y **determinado** (puede ser futuro)
- **Causa**: el **para qué**; que exista, sea lícita y verdadera

4 Formación

diap. 39–41

- *Truco:* ***negocias, aceptas y cumples***
- **Formación**: tratos previos, todavía **no hay contrato**
- **Perfección**: nace cuando **oferta y aceptación coinciden**; obliga a lo pactado + buena fe, usos y ley
- **Ejecución**: obliga a las partes y a sus **herederos**
- **Inalterabilidad** (nadie lo cambia solo) e **irrevocabilidad** (nadie se sale solo)
- Excepciones: **consumidores** y contratos de confianza

5 Nulidad y anulabilidad

diap. 36–38

- **Nulidad: el contrato nunca existió**
  - Falta un **elemento esencial** o va **contra la ley**
  - Cada uno **devuelve** lo que recibió (o su valor)
  - **No se puede confirmar** y **no prescribe nunca**
  - La pide **cualquiera**: las partes, un tercero o el juez de oficio
- **Anulabilidad: existe pero cojea**
  - Causas: **vicios del consentimiento**, **menor** o persona con discapacidad, falta el **permiso del cónyuge**
  - Plazo: **4 años**; solo la pide **el protegido**
  - Si nadie la pide, **sigue valiendo**; si se anula, cada uno devuelve lo suyo (el menor solo lo que le benefició)
- *Truco: nulo =* ***nunca existió*** *· anulable =* ***4 años*** *y* ***solo el protegido***

6 Nuevas formas de contratar

diap. 42–47

- *Truco:* ***adhesión, internet, máquina y código***
- **Adhesión**: condiciones claras; dudas **a favor del adherente**; cláusulas abusivas **nulas**
- **Electrónica**: vale igual que en papel; **antes**, condiciones, pasos, corregir errores e idiomas; **después**, confirmar la compra (**email en 24 h**)
- **Lugar**: consumidor, **donde vive**; empresarios, **donde está el prestador**
- **Automatizada**: máquinas expendedoras (contrato **real**)
- **Smart contracts**: se cumplen solos con **código**; reglas generales de los contratos